



Hukum Denda Keterlambatan

Pertanyaan

Semoga Allah memberkahimu Syaikh. Sejumlah universitas menerapkan aturan pembayaran “denda”, di mana misalnya mereka menetapkan ketentuan bahwa setiap pihak yang terlambat melakukan pendaftaran pada waktu yang telah ditentukan akan dikenakan “denda” sebesar 500 dirham. Apa hukum hal tersebut?

Jawaban

A. Az-Ziyadah pada Hukuman Finansial

Menurut pendapat yang lebih kuat, az-ziyadah (penambahan nominal pembayaran) apabila terjadi pada sanksi/hukuman finansial (al-’uqubah) dan bukan terjadi pada transaksi mu’amalah, bukan termasuk riba. meski sebagian guru kami mengategorikannya sebagai riba.





E-Paper Belajar Tauhid

Seperti ketentuan yang berbunyi, *"Hukuman/sanksi finansial atas mengebut adalah sebesar 500 dirham. Apabila sanksi ini tidak dibayar tepat waktu, maka sanksinya bertambah menjadi 1.000 dirham."*

Dalam kasus ini hal yang sebenarnya terjadi adalah penerapan hukuman (al-'uqubah). Di mana orang yang melanggar dan kemudian membayar sanksi dalam jangka waktu sebulan, maka dia membayar hukuman finansial sebesar 500 dirham. Dan jika dia melanggar dan baru membayar sanksi dalam jangka waktu dua bulan, maka hukuman menjadi 1.000 driham.

Berdasarkan pendapat yang menyatakan sanksi finansial itu diperbolehkan, maka menurut pendapat yang lebih kuat, kasus di atas diperbolehkan, meski sebagian guru kami menyatakan hal itu riba karena adanya penambahan nominal dari hukuman finansial yang ditetapkan. Namun, yang tepat adalah hal di atas diperbolehkan karena hakikatnya terdapat dua hukuman finansial yang berbeda, yaitu:

- (1) Seorang yang melanggar dan melakukan pembayaran hukuman finansial dalam jangka waktu sebulan, hukumannya sebesar 500 dirham; sedangkan





(2) Seorang yang melanggar dan baru melakukan pembayaran dalam jangka waktu dua bulan atau lebih, hukumannya sebesar 1.000 dirham.

Dengan demikian, apabila orang yang melanggar tersebut membayar dalam waktu sebulan, sanksi yang pertama berlaku pada dirinya. Sedangkan jika dia baru membayar dalam jangka waktu dua bulan, sanksi yang kedua diterapkan pada dirinya. Dengan begitu terdapat dua sanksi dan yang terjadi bukanlah pelipatgandaan utang.

B. Az-Ziyadah pada Transaksi Mu'amalah

Sedangkan apabila az-ziyadah (penambahan nominal pembayaran) terjadi pada transaksi mu'amalah, maka

- Apabila tambahan tersebut telah ditentukan, di mana sejak awal akad (kontrak) berisi tambahan yang telah ditentukan tersebut, maka yang demikian ini tidak mengapa. Saya berikan satu contoh kepada anda.

Misalnya: Suatu universitas menetapkan ketentuan sebagai berikut: *"Setiap orang yang mendaftar di*





E-Paper Belajar Tauhid

bulan pertama, membayar sebesar 3.000 dirham; Setiap orang yang mendaftar di bulan ketiga, membayar sebesar 5.000 dirham; Setiap orang yang mendaftar di bulan keenam, membayar sebesar 10.000 dirham." Saat ini orang tersebut belum melakukan pendaftaran, sehingga tidak dikenakan tambahan atas nominal pembayaran.

Contoh lain: Semisal suatu universitas menentukan ketetapan biaya seperti di atas. Kemudian saya datang dan melakukan kesepakatan dengan universitas tersebut, saya mengetahui berbagai ketentuan nominal pembayaran yang menjadi kewajiban saya. Di mana saya menyetujui jika melakukan pembayaran pada bulan ini, pembayaran yang wajib dilakukan oleh saya adalah sebesar 5.000 dirham, bukan 10.000 atau nominal lain. Dan saya menyetujui jika melakukan pembayaran pada bulan kedua, maka pembayaran yang menjadi kewajiban saya adalah sebesar 10.000 dirham, bukan 5.000 dirham. Saya menyetujui ketentuan tersebut. Maka hal yang demikian ini diperbolehkan.

- Adapun jika kesepakatan berisi ketentuan untuk melakukan pembayaran dengan nominal tertentu, kemudian dilakukan penambahan biaya jika





E-Paper Belajar Tauhid

pelunasan tidak dilakukan tepat waktu, maka inilah riba. Misalnya seseorang mengadakan perjanjian dengan suatu universitas bahwa setiap bulan atau setiap enam bulan dia akan menyeter 5.000 dirham. Universitas tersebut menyatakan apabila orang tersebut telat membayar di bulan ini, maka universitas itu akan menambah kewajiban pembayaran tersebut sehingga menjadi 6.000 dirham, maka yang demikian ini riba dan tidak diperbolehkan.

Sumber: Dhawabith ar-Riba hlm. 69-70 karya Syaikh Prof. Dr. Sulaiman ar-Ruhaili hafizhahullah.



Daftar Broadcast WA Harian Belajar Tauhid

Ketik Nama-Daerah-BT

Contoh: Boris-Jakarta-BT

kirim ke nomor admin 087871995959



Facebook Fanspage: bit.ly/fb-belajartauhid

Instagram: bit.ly/ig-belajartauhid

Telegram: bit.ly/tg-belajartauhid

Line: bit.ly/line-belajartauhid

